Дело №2-1684/2026
37RS0010-01-2026-000453-64

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

24 сентября 2026 года г.Иваново

Ленинский районный суд города Иванова в составе:
председательствующего по делу – судьи Полосиной О.В.,
при секретаре Большаковой К.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Иванова гражданское дело по иску Павлова Сергея Ивановича к Павлову Дмитрию Сергеевичу о признании утратившим право пользования жилым помещением по встречным исковым требованиям Павлова Дмитрия Сергеевича к Павлову Сергею Ивановичу о вселении,

УСТАНОВИЛ :

Павлов С.И. обратился в суд с иском к Павлову Д.С. о признании утратившим право пользования жилым помещением. В иске указал, что является собственником объекта по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223. Квартира принадлежит истцу на основании договора дарения от 28.01.2003г. Ответчик выехал на постоянное жительство в другое место, более трех лет не проживает в данной квартире, его выезд носит добровольный характер. Истец просит признать Павлова Дмитрия Сергеевича утратившим право проживания по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223.

Павлов Д.С. обратился с встречными исковыми требованиями о вселении его в вышеуказанную квартиру. В иске указал, что являлся членом семьи истца, квартира являлась кооперативной, выезд был вынужденным. Просил вселить его в квартиру по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223.

Павлов С.И. в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске. Просил их удовлетворить, возражал против заявленных встречных исковых требований. Пояснил, что квартира подарена ему матерью. Он с семьей проживал в этой квартире. После развода бывшая жена выселилась, а сыну он разрешил жить, только просил платить за квартиру. Вместе с тем сын за квартиру перестал платить, в связи с чем ему отключили свет. Сын после этого выехал. Истцу пришлось оплатить весь долг, подключить свет. В настоящее время он намерен распорядиться квартирой по своему усмотрению.

Павлов Д.С. в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом.

Суд, исходя из задач гражданского судопроизводства, и возложенной на него обязанности вынести законное и обоснованное решение в разумный срок, считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, в отсутствие не явившегося ответчика – истца по встречному иску..

Выслушав объяснения Павлова С.И., изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением. В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Судом установлено, что квартира по адресу г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223 принадлежит истцу на основании договора дарения от 28.01.2003г. Согласно регистрационного досье от 27.02.2025 года ответчик Павлов Д.С. зарегистрирован по адресу г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223 (Спорная квартира).

Из пояснений истца- ответчика Павлова С.И., следует, что Павлов Д.С. в спорной квартире не проживает около 2-х лет, выехал добровольно, вещей его нет. Сам Павлов Д.С., участвуя в судебном заседании этот факт не оспаривал. Давал пояснения, что действительно выехал их квартиры в связи с тем, что был отключен свет, т.к. в силу сложившихся обстоятельств он не мог платить за коммунальные услуги. Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 по общему правилу, в соответствии с частью 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением собственника с бывшим членом его семьи. Это означает, что бывшие члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны освободить его (часть 1 статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Как видно из материалов дела Павлов Д.С. является совершеннолетним лицом, совместно с Павловым С.И. одной семьей не проживает, проживал в спорной квартире на условиях определенных собственником, выселился добровольно.

При таких обстоятельствах, регистрация ответчика в жилом помещении носит формальный характер и нарушает права истца как собственника квартиры.

Каких-либо доказательств, опровергающих вышеуказанные обстоятельства, и свидетельствующие об ином, суду ответчиками не представлено.

Требования Павлова Сергея Ивановича к Павлову Дмитрию Сергеевичу о признании утратившим право пользования жилым помещением подлежат удовлетворению.

При таких обстоятельствах, поскольку имеются основания для признания исковых требований Павлова С.И. подлежащими удовлетворению, оснований для удовлетворения встречных требований не имеется.

Согласно ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 3 ЖК РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в предусмотренных настоящим Кодексом целях и в предусмотренных другим федеральным законом случаях и в порядке или на основании судебного решения. Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 1, п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Согласно материалам дела Павлов С.И. является собственником жилого помещения расположенного по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223. Со стороны

Павлова Д.С. каких либо доказательств, подтверждающих его права на проживание в спорной квартире, не представлено.

В связи с вышеизложенным требования Павлова Д.С. о вселении его в спорное жилое помещение не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Павлова Сергея Ивановича к Павлову Дмитрию Сергеевичу о признании утратившим право пользования жилым помещением удовлетворить.

Признать Павлова Дмитрия Сергеевича, 22.09.1989 года рождения, утратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7, кв. 223.

В удовлетворении встречного иска Павлова Дмитрия Сергеевича к Павлову Сергею Ивановичу о вселении отказать.

Взыскать с Павлова Дмитрия Сергеевича (ИНН 370225190709) в пользу Павлова Сергея Ивановича (СНИЛС 038-965-392-11) расходы по оплате государственной пошлине 3000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в мотивированном виде.

Председательствующий О.В. Полосина

Решение суда в мотивированном виде изготовлено 8 октября 2026 года.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 00C92C09114C41AA53C78D47A26E5EF35E
Владелец Полосина Оксана Всеволодовна
Действителен с 14.09.2026 по 08.12.2027

КОПИЯ ВЕРНА

СВЕ
Сертифи
Владелец Полосина Оксана Всеволодовна
Действителен с 14.09.2026 по 08.12.2027